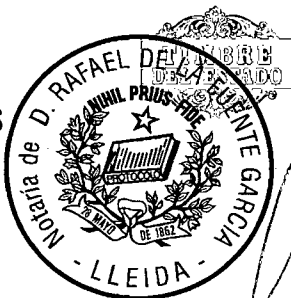


05/2006



7K3212291

Rafael de la Fuente Garcia

Notario

C/ Comerç, 40 Entr.

25007 LLEIDA

Tlfno: 973 239094 Fax: 973 239333

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE

LLEIDA



Entrada: 9017/2006

Asiento 722.0

Diario

187



Presentado el 05-10-2006 a las

Presentante INFESI

Fecha Consolidado 06-11-2006

Fecha Caducidad 12/01/2007

**PRESTAMO HIPOTECARIO.-****NÚMERO TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS ----**

En Lleida, mi residencia, a veintiséis de
Octubre de dos mil seis. -----

Ante mí, **RAFAEL DE LA FUENTE GARCIA**,
Notario del Ilustre Colegio de Cataluña, -----

----- **COMPARECE:**-----

DOÑA FANG HE, nacida el 27 de Julio de
1.975, soltera, nacional de China, vecina de
Lleida, calle Gobernador Moncada, número 13,
3º-E, y con Tarjeta de Residencia número X-
4B16063-K, Vigente, entiende y habla el
español. -----

INTERVIENE en nombre propio, en lo sucesivo
"la parte prestataria", "el deudor". -----

Identifico al compareciente por medio del
Documento de Identidad que me exhibe y, tiene a
mi juicio, según intervienen, la capacidad
legal necesaria para otorgar la presente
escritura de **PRESTAMO HIPOTECARIO**, y al efecto,

----- **EXPONEN** -----

Que, a solicitud de la parte prestataria, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., C.I.F. A-48265169, en lo sucesivo "el Banco" o "el acreedor", ha concedido a **DOÑA FANG HE** un préstamo a largo plazo, en el marco y con sujeción a la Ley 2/1981 y disposiciones complementarias, bajo las siguientes -----

C L A U S U L A S -----

I - CLAUSULAS FINANCIERAS. -----

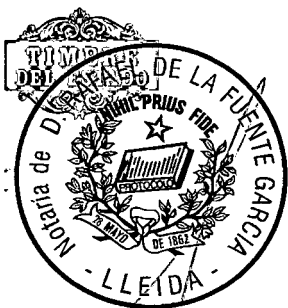
1ª.- CAPITAL DEL PRESTAMO. -----

DOÑA FANG HE reconoce haber recibido del BANCO, a su satisfacción, un préstamo de **CIENTO SESENTA Y SEIS MIL EUROS (€ 166.000)** de capital, mediante abono en la cuenta corriente a nombre del titular abierta en el BANCO, reconociéndose deudora del mismo y obligándose a devolverlo y a satisfacer intereses sobre las cantidades pendientes de devolución, con garantía de la hipoteca que en este acto consiente, todo ello en el modo y condiciones y con las demás obligaciones que asumen en la presente escritura. -----

Las condiciones financieras del préstamo que

05/2006

7K3212290



constan en las cláusulas financieras de la presente escritura se corresponden con las contenidas en la Oferta Vinculante que, conforme a lo establecido en la Orden de 5 de Mayo de 1994 (BOE del 11), de Transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios, está firmada por representante del Banco y aceptada por la parte prestataria, cuya copia, que yo el Notario reintegro, sello y rubrico y dejo unida a esta matriz para ser reproducido en sus traslados, se incorpora como Anexo a esta escritura. -----

La parte prestataria manifiesta que la presente escritura se corresponde íntegramente con la oferta de préstamo que le ha efectuado el Banco, y que la firma de la misma supone tanto su aceptación de dicha oferta, según las condiciones establecidas entre las partes en la presente escritura (que incluye, a su vez, la oferta vinculante mencionada en el párrafo

anterior), como la prestación efectiva de su consentimiento. Así mismo, el Banco presta su consentimiento al conocer la aceptación del prestatario al firmar esta escritura, lo que unido a la entrega efectiva del importe del préstamo reconocida anteriormente implica el perfeccionamiento jurídico del contrato de préstamo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1.262 del Código Civil. -----

2ª.- DURACION. VENCIMIENTOS. REEMBOLSO

ANTICIPADO. -----

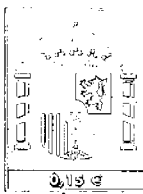
2.1. Duración. -----

El préstamo se ha pactado por un plazo de máximo de **CUATROCIENTOS OCHENTA** meses, contados a partir del día **31 de Octubre** próximo, más el período (denominado "período de ajuste") integrado por los días comprendidos desde la fecha de formalización de esta escritura y el día antes citado, ambos inclusive. -----

Se entiende que los años, plazos y períodos en los que, en su caso, se divide el préstamo, son siempre sucesivos, sin solución de continuidad, y que el día inicial que en cada

05/2006

7K3212289



caso se indica está incluido en el cómputo. ---

2.2. Vencimientos. -----

2.2.1. Vencimientos en el período de ajuste.

El día señalado en el apartado anterior como inicio del cómputo del plazo vencerán y serán exigibles los intereses ordinarios correspondientes a este período, que se devengarán al mismo tipo de interés que el que se establezca para el "período de interés fijo". -----

2.2.2. Vencimientos en período de amortización -----

El día equivalente al anteriormente señalado como inicio del cómputo del plazo de cada uno de los **meses** comprendidos dentro del período de amortización vencerán y serán exigibles conjuntamente los intereses ordinarios devengados y una fracción del capital. -----

2.2.2.1. Amortización con sistema francés. -

Mientras no se haya producido la elección

por la parte prestataria por el sistema de amortización en la forma que se establece en el apartado siguiente, denominado "amortización con cuota final", el préstamo se amortizará gradualmente mediante reembolso del principal en **TRESCIENTAS SESENTA** cuotas **mensuales**, calculadas de acuerdo con el sistema francés de amortización, cuya fórmula se recoge en el anexo I de esta escritura. En cada uno de los sucesivos "períodos de interés", las cuotas se recalcularán considerando el tipo de interés que resulte aplicable y el plazo restante al inicio del período, conforme a la fórmula antes indicada. -----

Ello no obstante, la parte prestataria podrá optar, en una o varias veces, por la modificación, ampliándolo o reduciéndolo, del número de cuotas mensuales de amortización del préstamo, sin que en ningún caso pueda llegar a excederse del plazo máximo de duración pactado y con arreglo a las demás condiciones que más adelante se establecen. En este mismo acto, y en ejercicio de esta facultad, la parte prestataria fija inicialmente el número de

05/2006

7K3212288



cuotas mensuales en **TRESCIENTAS SESENTA**,
equivalente a **TREINTA** años. -----

En consecuencia, las cuotas **mensuales**,
conforme al plazo fijado y mientras el "tipo de
interés vigente" sea el pactado para el
"periodo de interés fijo" en la cláusula 3ª,
serán de **OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS Y DIEZ
CÉNTIMOS (€ 841,10)**. La fecha de pago de la
primera cuota será el día **30 de Noviembre de
2.006**, y el pago de la última cuota se
realizará el día **31 de Octubre de 2.036**. -----

A los efectos del cómputo de los
vencimientos si uno de estos fuese inhábil o no
tuviera equivalente, el vencimiento se
entenderá producido el inmediato día hábil
anterior. El defecto de duración que pudiera
producirse en un período, como consecuencia de
lo anterior, se añadirá en el inmediato
siguiente. -----

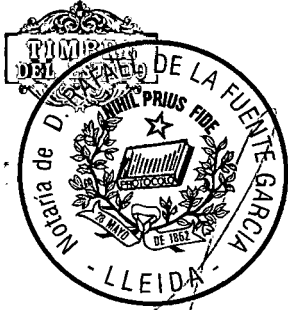
2.2.2.2. Amortización con cuota final -----

Una vez transcurridos los **SEIS** primeros meses de la duración del préstamo, la parte prestataria podrá solicitar al Banco la amortización del préstamo por el sistema de "amortización con cuota final" y posteriormente, en el supuesto de ya encontrarse el préstamo en dicho sistema de "amortización con cuota final", podrá solicitar al Banco la modificación del importe de la última cuota o "cuota final", en ambos casos con las siguientes condiciones: -----

- Que indique expresamente en dicha solicitud el importe que corresponderá a la última cuota o "cuota final", la cual, comprensiva de capital e intereses, no podrá en ningún caso exceder de una cantidad equivalente al **TREINTA** %, ni ser inferior al **DIEZ** %, del capital pendiente a la fecha de la solicitud. -----
- Que la repetida solicitud esté firmada por todos los prestatarios y, en su caso, por todos los fiadores, éstos últimos a los efectos de prestar su consentimiento a la aplicación de lo solicitado. -----
- La solicitud deberá presentarse con una

05/2006

7K3212287



antelación mínima de 30 días al comienzo del nuevo "periodo de interés" en el que se pretende resulte de aplicación la forma de amortización solicitada . -----

- En la fecha de solicitud de la nueva "cuota final", el capital pendiente de amortizar no será superior al **ochenta por ciento** del precio fijado en la cláusula 10ª para que sirva de tipo en la subasta -----

El Banco tiene la facultad de aceptar o rechazar libremente la solicitud (de aplicación del sistema de "amortización con cuota final" o de modificación del importe de dicha "cuota final"), por lo que en supuesto de no aceptar la solicitud de "amortización con cuota final", el préstamo continuará amortizándose de acuerdo al sistema francés establecido en el apartado anterior y, en el supuesto de no aceptar la solicitud de modificación de la citada cuota, el importe de la "cuota final" será el que ya

viniera aplicándose al préstamo en el momento de la solicitud. -----

En el supuesto de aceptar el Banco la solicitud de "amortización con cuota final" o de modificación de importe de la "cuota final", la forma de amortización solicitada comenzará a aplicarse a partir del primer "período de interés" que se inicie con posterioridad a la solicitud. En estos casos, el préstamo se amortizará gradualmente mediante reembolso del principal en cuotas mensuales (**"cuotas ordinarias"**), comprensivas de capital e interés, calculadas de acuerdo a la fórmula que se recoge en el anexo II de esta escritura, y una última cuota (**"cuota final"**) que comprenderá igualmente capital e interés. En cada uno de los sucesivos "períodos de interés", las cuotas ordinarias se recalcularán considerando el tipo de interés que resulte aplicable y el plazo restante al inicio del período. El número de cuotas mensuales de amortización restantes (ordinarias más cuota final) será el que ya viniera aplicándose al préstamo en el momento de la solicitud. -----